

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SOLUCIONES SUPUESTO 25

1 C

Conforme establece la **Disposición Adicional Décima de la Ley 19/2021** (IMV), en su **apartado b)**, establece que, para el reconocimiento del complemento de ayuda para la infancia, el límite de ingresos de la unidad de convivencia ha de ser inferior al 300% del **anexo I**. Según el anexo I, para dos adultos y dos menores, el porcentaje será del 190% (no computa la discapacidad). Dicho porcentaje deberá ser multiplicado por 3 (300% es 3 veces 100). Es decir, $8.803,20 \times 190\% = 16.726,08 \times 3 = \mathbf{50.178,24 \text{ euros}}$. (TEMA 12)

2 C

Al igual que en la justificación anterior, debemos dirigirnos a la misma **Disposición Adicional Décima de la Ley 19/2021** para saber cuál es el límite de patrimonio aplicable a la unidad de convivencia. Así, dicho precepto establece en su **apartado b)**, “(...) *el patrimonio neto no exceda del 150 por ciento de los límites fijados en el anexo II* (...)”. Dicho **anexo II** nos indica que, para dos adultos y dos menores, el porcentaje será 220% (siendo tres veces la renta garantizada para un adulto). El cálculo sería el siguiente: $8.803,20 \times 220\% = 19.367,04$; $19.367,04 \times 3 = 58.101,12$; $58.101,12 \times 150\% = \mathbf{87.151,68 \text{ euros}}$. (TEMA 12)

3 A

Si hay un nuevo integrante en la unidad de convivencia, el límite de patrimonio variará en 40% por cada integrante. Por tanto, si la unidad de convivencia está compuesta por dos adultos y tres menores, el porcentaje será 260%, según el **anexo II de la Ley 19/2021**. También podríamos haber partido del porcentaje ya calculado en la pregunta anterior, 220% y sumarle 40% = $220\% + 40\% = \mathbf{260\%}$. (TEMA 12)

4 B

La prestación de IMV se abona con carácter mensual, según establece el **artículo 12 de la Ley 19/2021**, y lo reitera el artículo 14.2 del mismo precepto legal. establece que el ingreso mínimo vital se hará efectivo mensualmente. Además el **artículo 13.2.a) del mismo precepto legal** indica que, para determinar la renta garantizada anual y con independencia de que sea para un beneficiario individual, “(...) *se calcula tomando el importe de las pensiones no contributivas (...), dividido por doce*”. Además el artículo 14.2 también nos indica que el pago se hará mensual.

Es importante recordar que las prestaciones no contributivas de jubilación e incapacidad no se abonan en 12 mensualidades. Según el **artículo 14 del RD 357/1991**, “(...) *su pago se fraccionará en catorce pagas correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre*”. (TEMA 12)

5 D

De las opciones de respuesta planteadas, vamos a ir justificando por qué no puede causar José Luis las prestaciones por muerte y supervivencia.

- Prestación de orfandad por violencia de género: regulada en el artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social. Destinada a hijos de mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer, independientemente de las

cotizaciones previas del sujeto causante. En este supuesto, el que fallece es un hombre. Por tanto, no generaría derecho a la misma.

- Pensión de orfandad: aunque no se requiere periodo de carencia en la situación de alta o asimilada a la de alta. En situación de no alta se exige haber completado un periodo mínimo de cotización de quince años, conforme establece el **artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social** que remite al **apartado segundo del artículo 219** del mismo texto legal. En el supuesto que nos atañe, José Luis ni estaba trabajando ni había cotizado en su vida, por tanto, no generará derecho alguno a esta pensión.
- Pensión en favor de familiares: tiene carácter contributivo. Por lo que se exige un periodo de carencia. Periodo que no acredita Jose Luís, por lo que, tampoco genera derecho alguno.

Por lo que, de todas las opciones mencionadas, ninguna causará José Luis por no haber cotizado de una forma u otra. (TEMA 11)

6 C

Ya hemos explicado en la pregunta anterior que al no haber cotizado José Luis no genera derecho alguno. Tampoco en el supuesto de prestación temporal de viudedad, regulada en el **artículo 222 de la Ley General de la Seguridad Social**, ya que esta se genera cuando, existiendo sujeto causante, el beneficiario no cumple con los requisitos para acceder a la pensión de viudedad. Como no hay sujeto causante porque Jose Luis no cumple con los requisitos de cotización exigidos en el **artículo 219 del mismo texto legal**. (TEMA 11).

7 D

Según el **artículo 224 de la Ley General de la Seguridad Social**, no se requiere que el sujeto causante haya completado un periodo mínimo de cotización, salvo en el supuesto de que, a la fecha de fallecimiento, no se encontrara en alta o situación asimilada a la de alta, exigiendo un periodo mínimo de cotización de quince años. Como se trata de un hijo póstumo, el hecho causante será en la fecha de su nacimiento, conforme establece el **artículo 3 de la Orden 13 de febrero de 1967**. (TEMA 11)

8 C

Conforme establece el **artículo 232.1 de la Ley General de la Seguridad Social**, *“la entidad gestora suspenderá cautelarmente el abono de las prestaciones de muerte y supervivencia que, en su caso, hubiera reconocido, cuando recaiga resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, con efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia”*. (TEMA 11)

9 C

Para aplicar la escala establecida en el **artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil**, primero debemos identificar si el deudor percibe su salario en 12 mensualidades o en 14. En el caso planteado nos indican que Andrea percibe un salario de 2.000 euros y dos pagas extraordinarias. Por tanto, Andrea tiene una remuneración en 14

pagas. Una vez identificado dicho dato, aplicamos el SMI en catorce mensualidades, es decir, 1.221 euros.

El cálculo de embargo será el siguiente:

- $2.000 - 1.221 = 779$.
- Aplicamos el primer tramo de la escala del **artículo 607.2 de la LEC**: $779 \times 30\% = \mathbf{233,70 \text{ euros}}$.

(TEMA 6)

10 C

La base de cotización por contingencias comunes se calcula a partir de la remuneración total del trabajador, con independencia de su forma o denominación. Así lo establece el **artículo 147 de la Ley General de la Seguridad Social**. Dicho artículo también establece, en su apartado uno, que las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce meses del año.

Teniendo en cuenta lo anterior, procedemos a realizar el cálculo:

- Salario base: 2.000 euros
- Prorrata pagas extras: 333,33 euros
- TOTAL: 2.333,33 euros

El cálculo de la paga extraordinaria podemos hallarla de dos formas:

- o $2.000 / 6$ meses (una paga cuyo devengo es en seis meses)
- o $(2.000 \times 2) / 12$ meses)

(TEMA 4)

11 A

La motocicleta no se encuentra entre los bienes inembargables previstos en el artículo 605 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que es objeto de embargo. En relación al libro, que este verse sobre religiones no significa que sea un bien dedicado al culto de una religión legalmente registrada, conforme establece el artículo 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre bienes inembargables. Por tanto, serán objeto de embargo ambos. (TEMA 6)

12 B

Conforme establece el **artículo 10 del RD 1415/2004**, *“los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar (...), tendrá la consideración de empresario el titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se presten los servicios domésticos”*. Además dicho artículo define empresario como aquel que, aunque su actividad no esté motivada por ánimo de lucro, presten sus servicios con la consideración de trabajadores por cuenta ajena, las personas comprendidas en el campo de aplicación de cualquier régimen de los que integran el sistema de la Seguridad Social. En este caso, José Miguel se encuentra dentro del Régimen General a través del sistema especial de empleados de hogar. Por tanto, Andrea tendrá que inscribirse como empresaria. (TEMA 3)

13 D

Ya sabemos que, para la determinación de las cuotas de los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, se determinará a través del sistema de liquidación simplificada. Su justificación viene recogida en el **artículo 22.1.c) de la Ley General de la Seguridad Social**. En cuanto al plazo de ingreso, el **artículo 56, apartado uno, del RD 1415/2004** establece que el plazo general para el ingreso de las cuotas de la Seguridad Social, junto con los recursos que se recauden conjuntamente, es dentro del mes siguiente a aquel en que se devenguen. (TEMA 4)

14 D

Artículo 80.4 del RD 1415/2004, el cual establece que “para el reintegro de las citadas prestaciones, la Tesorería General de la Seguridad Social expedirá reclamación de deuda en la que se fijará el plazo reglamentario para el reintegro, que comenzará con la notificación de dicha reclamación y finalizará el último día hábil del mes siguiente al de aquella notificación”. Por tanto, si a José Miguel le notifican la reclamación de deuda el 7 de octubre de 2026, tendrá para hacer efectivo el pago hasta el 30 de noviembre (mes siguiente a la notificación). (TEMA 7)

15 NULA

Esta pregunta presenta doble opción válida entre las alternativas propuestas. La opción b) 60 plazos y d) 30 plazos, ya que tiene un error de precisión, omitiendo “plazo máximo”. Por tanto, cualquier cifra que esté dentro de lo permitido (recordemos que el plazo máximo es de 60 mensualidades) es legalmente correcta. (TEMA 7)